

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2730/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

โจทก์

พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์

จำเลย

นายณพรัตน์ จงสวัสดิ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยสามารถตกลงกันได้แล้วจำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 112)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 601,419 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2524เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยฎีกา (อันดับ 64)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 110,35)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ